

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1100/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาว สยาม
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 247

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 1 มาตรา

ป.รัษฎากร มาตรา 79 ตี (7), มาตรา 65 ตี

บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภท 1 ชนิด 6 กำหนดให้รายรับที่ได้จากการขาย
สมุด เอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ ผู้ขายทอดแรกต้องนำมาคำนวณเสียภาษีการค้าในอัตรา
ร้อยละ 1.5 ส่วนช้อยยกเว้นตามมาตรา 79 ตี(7)กำหนดให้รายรับจากการขาย
หนังสือพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข่าวสารที่จำหน่ายแก่สาธารณชน ไม่ต้องนำมาคำนวณ
เพื่อเสียภาษีการค้า หนังสือนิตยสารสาวสยามของโจทก์มีเนื้อหาที่เป็นนวนิยาย
มากกว่าข่าวสารจึงมิใช่หนังสือพิมพ์ที่ส่วนใหญ่เป็นข่าวสาร ไม่ได้รับยกเว้นภาษีการ
ค้าตามมาตรา 79 ตี(7) โจทก์ต้องนำรายรับจากการจำหน่ายหนังสือดังกล่าวมารวม
คำนวณเสียภาษีการค้าประเภท 1 ชนิด 6 บัญชีคุมสินค้าของโจทก์มิได้ระบุว่า
หนังสือคงเหลือ การที่จำเลยประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์เพิ่มโดยถือว่า
โจทก์รับหนังสือที่เหลือจากการขายคืนมาเป็นจำนวนร้อยละ 20 และขายได้กำไร
ละ 1 บาท โดยอาศัยตัวเลขจากถ้อยคำของผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ได้ให้ไว้ในชั้น
ไต่สวน จึงชอบด้วยกฎหมาย หลักฐานทะเบียนรถยนต์หาใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
ของรถยนต์ไม่ แม้ทะเบียนรถยนต์จะระบุว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง
รถยนต์ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2525 แต่หาต้องฟังเป็นเด็ดขาดตามนั้นเสมอไปไม่

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันพิพาทตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2520 รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์พิพาทนับแต่วันดังกล่าวจึงมิใช่รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเอง ตามมาตรา 65 ตี ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ ในข้อที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง โดยมีได้สั่งในวันที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ และไม่แจ้งคำสั่งให้โจทก์ทราบเมื่ออุทธรณ์ดังกล่าวเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 จึงไม่มีเหตุต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลภาษีอากรกลางแจ้งคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ให้โจทก์ทราบอีก เพราะไม่ทำให้ผลของคำสั่งศาลชั้นต้นเปลี่ยนแปลงไป

โจทก์ฟ้องว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ตามแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้า ภ.ค.8 สำหรับปีภาษี 2523-2525 และตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีภาษี 2523-2525 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 ให้โจทก์เสียภาษีการค้าเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาล กับภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมเงินเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 923,708.46 บาท นั้น เป็นการดำเนินการถูกต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสำหรับปีภาษี พ.ศ. 2523 เป็นเงิน 2,674.62 บาท ให้เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานประเมินแบบ ภ.ค.8 ที่ 1041/3/05699-05701 ลงวันที่ 31 มกราคม 2529

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ 38 ก./2536/1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 ให้เพิกถอนบางส่วนสำหรับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1041/2/03238-03240 ลงวันที่ 31 มกราคม 2529 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 37 ก./2536/1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินที่โจทก์วางไว้ ส่วนที่เหลือจากที่โจทก์ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสำหรับปีภาษี พ.ศ. 2523 เป็นเงิน 926,383.08 บาท ส่วนดอกเบี้ยที่โจทก์ขอมาไม่มีเหตุสมควรพิจารณาให้เพราะโจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีนิติบุคคลได้โดยไม่ต้องชำระก่อนอยู่แล้วและไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องวางเกินกว่าจำนวนที่ต้องรับผิดชอบตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยประการแรกว่า หนังสือนิตยสารสวสยามของโจทก์ต้องเสียภาษีการค้าตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น คือ บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภท 1 ชนิด 6 หรือได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากรมาตรา 79 ตี(7) เห็นว่า บัญชีอัตราภาษีการค้าประเภท 1 ชนิด 6 กำหนดให้รายรับที่ได้จากการขายสมุด เอกสาร หรือสิ่งตีพิมพ์ผู้ขายทอดแรกต้องนำมาคำนวณเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 ส่วนข้อยกเว้นตามมาตรา 79 ตี(7) กำหนดให้รายรับจากการขายหนังสือพิมพ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข่าวสารที่จำหน่ายแก่สาธารณชนไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้า ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า หนังสือนิตยสารสวสยามของโจทก์เป็นหนังสือพิมพ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ข่าวสารที่จำหน่ายแก่สาธารณชนหรือไม่ ได้ความจากการนำสืบของโจทก์ว่าหนังสือนิตยสารสวสยามออกจำหน่ายเป็นรายปักษ์ เป็นหนังสือประเภทข่าวสารและบันเทิง โจทก์มีนายสุทธิพงศ์ คุปต์กันต์ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ไปชี้แจงในชั้นตรวจสอบภาษีเป็นพยานเบิกความว่า หนังสือนิตยสารสวสยามมีข่าวสารมากกว่าเรื่องเรีงรมย์ได้รับยกเว้นภาษีการค้าพยานได้นำหนังสือดังกล่าว 12 เล่ม พร้อมใบอนุญาตไปให้เจ้า

หน้าที่ของจำเลยที่ 1 ดูตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 20 ซึ่งหนังสือที่นำส่งเป็นหนังสือรุ่นใหม่เพราะรุ่นเก่าไม่ได้ตรวจดูเอกสาร จ.1 แผ่นที่ 20 แล้ว เป็นหนังสือของกรรมการผู้จัดการบริษัทศรีเมืองการพิมพ์จำกัด ส่งข้อมูลของหนังสือนิตยสารสาวสยามให้แก่เจ้าพนักงานประเมินเป็นหนังสือฉบับที่ 238 ถึงฉบับที่ 249 รวม 12 ฉบับ โดยระบุว่าหนังสือทุกฉบับนั้นมีปริมาณข่าวสารระหว่าง 1,631.0 คอลัมน์นิ้ว ถึง 1,883.0 คอลัมน์นิ้ว ส่วนเรื่องเรียงร้อย มีระหว่าง 877.0 คอลัมน์นิ้ว ถึง 1,129.0 คอลัมน์นิ้ว การคิดปริมาณข่าวสารกับปริมาณเรื่องเรียงร้อย เป็นคอลัมน์นิ้วมีวิธีคิดอย่างไรและอะไรที่คิดเป็นข่าวสารหรือเรื่องเรียงร้อย ไม่ปรากฏจากการนำสืบของโจทก์ ทั้งโจทก์ก็ได้อ้างส่งตัวอย่างหนังสือนิตยสารสาวสยามมาเป็นพยานที่ศาลทางนำสืบของฝ่ายโจทก์จึงยังฟังไม่ได้แน่ชัดว่าในหนังสือดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวสารหรือไม่ อันจะทำให้เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 79 ตรี(7)ข้างต้น ส่วนจำเลยมีนางสาวจิรวดี นิธิปรีชานนท์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ผู้ทำการตรวจสอบภาษีโจทก์เบิกความว่าผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ได้มอบหลักฐานและตัวอย่างหนังสือนิตยสารสาวสยามมาให้ พยานตรวจสอบแล้วทำรายงานการตรวจสอบเสนอสรรพากรเขตพื้นที่ 3 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 81 ถึง 113 ได้ตรวจดูเอกสารดังกล่าว แผ่นที่ 102 แล้ว ระบุว่าประเด็นการตรวจสอบรายรับจากการทำหนังสือสาวสยามเป็นนิตยสารรายปีออกเดือนละ 2 ครั้ง สารในหนังสือส่วนใหญ่เป็นนวนิยายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จึงเข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการค้าประเภทการขายของชนิด 6 สิ่งตีพิมพ์ ต้องเสียภาษีการค้าในอัตรา 1.5 เปอร์เซ็นต์ ของรายรับนอกจากนั้นจำเลยยังมีเอกสารเกี่ยวกับการประเมินของเจ้าพนักงานคนเดียวกันนี้ระบุว่าละเอียดว่าหนังสือนิตยสารสาวสยามมีทั้งหมด 92 หน้า แบ่งเป็นรายละเอียดคือ

นวนิยาย 51 หน้า คิดเป็น 55.43 เปอร์เซ็นต์

แฟชั่น 13 หน้า คิดเป็น 14.14 เปอร์เซ็นต์

ข่าวสาร 28 หน้า คิดเป็น 30.43 เปอร์เซ็นต์

รวม 92 หน้า 100 เปอร์เซ็นต์ ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 110ที่โจทก์อ้างว่ารายละเอียดดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับตัวอย่างหนังสือที่ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 นั้นเป็นการอ้างลอย ๆ ทั้งโจทก์มิได้นำสืบอ้างส่งหนังสือนิตยสารสาวสยามดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ถึงแม้จะไม่มีหนังสือดังกล่าวที่พิมพ์ออกจำหน่ายเมื่อปี 2523-2526 ก็อาจส่งหนังสือใหม่มาเป็นตัวอย่างได้ เพราะโจทก์เองรับว่าได้ให้บริษัทศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด พิมพ์จำหน่ายต่อมา และได้ความจากพยานโจทก์คือ นายสุทธิพงศ์ คุปต์ กานต์ กับนางสาวลลิตา คมอานาจสกุลว่าหนังสือนิตยสารสาวสยามนี้ปัจจุบัน (ปี 2537) ยังคงมีรูปเล่มและเนื้อหาเหมือนเดิม และจำหน่ายราคาเล่มละ 15 บาท โดยมีการปรับราคามาหลายครั้ง การที่โจทก์ไม่ส่งนิตยสารดังกล่าวมาเป็นพยานเอกสารจึงส่อพิรุณ ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าเจ้าหน้าที่ทำรายละเอียดข้างต้นไม่ถูกต้องจึงไม่น่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าหนังสือนิตยสารสาวสยามของโจทก์มิใช่หนังสือพิมพ์ที่ส่วนใหญ่เป็นข่าวสาร แต่กลับมีเนื้อหาที่เป็นนวนิยาย มากกว่าข่าวสารจึงไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 79 ตรี(7) โจทก์ต้องนำรายรับจากการจำหน่ายหนังสือดังกล่าวมารวมคำนวณเสียภาษีการค้ำตามบัญชีอัตราภาษีการค้ำประเภท 1 ชนิด 6 การประเมินภาษีการค้ำและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วที่ศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการประเมินไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสี่ฟังขึ้น

ประเด็นข้อต่อไปมีว่า การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มสำหรับปีภาษี พ.ศ. 2523-2525 ชอบหรือไม่ ปัญหาแรกได้แก่การประเมินรายได้จากการขายหนังสือเก่าที่โจทก์รับคืนมาว่ามีจำนวนเท่าใด จำเลยที่ 1 ประเมินโดยถือตัวเลขว่าโจทก์รับหนังสือที่เหลือจากการขายคืนมาเป็นจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ และนำมาขายได้ กิโลกรัมละ 1 บาท เป็นเงินรายรับที่โจทก์มิได้นำมารวมคำนวณภาษีเป็นเงิน 8,255 บาท เห็นว่าในชั้นตรวจสอบครั้งแรกโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายอดุลย์ กรณธรรม ไป

ให้ถ้อยคำแก่เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 เกี่ยวกับปัญหา
นี้ว่า เมื่อขายหนังสือนิตยสารสาวสยามไม่หมด โจทก์ก็จะรับคืนหนังสือที่รับคืนมา
ประมาณ 10 เปอร์เซนต์ จะนำไปขายกิโกรัมละ 1 บาทปรากฏตามเอกสารหมาย
ล.2 แผ่นที่ 109 ครั้งที่สองโจทก์มอบอำนาจให้นายสุทธิพงศ์ คุปต์กันต์ ไปให้ถ้อยคำ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2528 ว่า หนังสือนิตยสารสาวสยามที่เหลือจากการขายโจทก์
จะรับคืน มีคืนมาต่ำสุด 20 เปอร์เซนต์ โจทก์นำมาซึ่งขายกิโกรัมละไม่ต่ำกว่า 50
สตางค์ ทั้งข้อเท็จจริงปรากฏในชั้นไต่สวนว่าบัญชีคุมสินค้าของโจทก์มิได้ระบุว่า
หนังสือคงเหลือแต่ประการใด ดังนั้นการที่จำเลยประเมินรายรับการขายหนังสือที่
โจทก์รับคืนมาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการประเมินโดยอาศัยตัวเลขจากถ้อยคำที่ผู้รับ
มอบอำนาจจากโจทก์ได้ให้ไว้ในชั้นไต่สวน สำหรับโจทก์ก็มิได้นำสืบว่าการประเมินดัง
กล่าวไม่ชอบตรงไหนอย่างไร จึงเห็นว่าการประเมินดังกล่าวชอบแล้วที่ศาลชั้นต้นให้
แก้ไขการประเมินในส่วนนี้ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสี่ข้อนี้ฟังขึ้น
ปัญหาประการสุดท้ายมีว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 6ม-9623
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2523-2525 เป็นรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองจึงต้องห้าม
ตามมาตรา 65 ตรีหรือไม่ ปัญหานี้จำเลยที่ 1 ประเมินโดยอาศัยหลักฐานคือทะเบียน
ของรถยนต์คันดังกล่าว ตามเอกสารหมาย ล.2 แผ่นที่ 117 ที่ระบุว่าโจทก์เพิ่งเป็น
เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2525 รายจ่ายที่มีมาก่อนหน้านั้น
จึงถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ เห็นว่า หลักฐานทะเบียนรถยนต์หาใช่เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ของรถยนต์ไม่ ดังนั้นเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 117 อันเป็นทะเบียน
รถยนต์คันหมายเลข 6ม-9623 กรุงเทพมหานคร ระบุนับเดือนปีที่โจทก์เป็นเจ้าของผู้
ครอบครอง จึงหาต้องฟังเป็นเด็ดขาดตามนั้นเสมอไปไม่ ทั้งโจทก์ก็ได้โต้แย้งในชั้น
ตรวจสอบว่ารายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์คันดังกล่าวโจทก์ได้จ่ายไปจริง ตามเอกสาร
หมาย จ.1 แผ่นที่ 32 ในชั้นพิจารณาโจทก์ก็นำสืบว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง
รถคันดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2520 ตามทะเบียนรถฉบับเดิมที่รายการ

จดทะเบียนเต็มตามเอกสารหมายเลข 3 และได้ออกเป็นฉบับใหม่ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 117 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ารายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 6ม-9623 กรุงเทพมหานครมีใช้รายจ่ายที่โจทก์กำหนดขึ้นเอง ไม่ต้องด้วยมาตรา 65 ตรี ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนการประเมินในส่วนนี้ฎีกาของจำเลยทั้งสี่ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับข้อที่โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสี่คืนเงินที่โจทก์ได้วางไว้จำนวน 923,708.46 บาท ด้วยนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์จะต้องชำระภาษีตามที่ถูกประเมินแก่จำเลยที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ โดยจะต้องมีการคิดคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลใหม่ตามคำพิพากษานี้ และจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิยึดเงินจำนวนดังกล่าวไว้ หากมีเหลือจากการหักชำระภาษีที่ประเมิน จึงต้องคืนส่วนที่เหลือนั้นแก่โจทก์

อนึ่ง ข้อที่โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางที่วินิจฉัยให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลปีภาษี 2523 จากการขายหนังสือเก่าไม่นำมาลงบัญชีรวมเป็นเงินภาษี 2,674.62 บาทศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 จึงไม่รับคืนคำขึ้นศาลนั้น ศาลภาษีอากรกลางมิได้สั่งในวันที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์และยังไม่แจ้งคำสั่งให้โจทก์ทราบ ศาลฎีกาได้ตรวจอุทธรณ์ของโจทก์แล้วเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 กรณีจึงไม่มีเหตุต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลภาษีอากรกลางแจ้งคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ให้โจทก์ทราบอีก เพราะไม่ทำให้ผลของคำสั่งศาลชั้นต้นเปลี่ยนแปลงไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ภ.ค. 8 ที่ 1041/3/05699-05701 ลงวันที่ 31 มกราคม 2529 คำ

วินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 38 ก./2536/1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 การประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1041/2/03238-03240 ลงวันที่ 31 มกราคม 2529 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 37 ก./2536/1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 กรณีรายได้จากจำนวนหนังสือที่รับคืน ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินจำนวนที่โจทก์วางไว้แก่โจทก์หลังจากหักเงินค่าภาษีอากรที่โจทก์จะต้องชำระแก่จำเลยที่ 1 แล้ว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สะสม สิริเจริญสุข-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภท 1 ชนิด 6 กำหนดให้ผู้ขายสมุดเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทอดแรกนำรายรับที่ได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 แต่ถ้าเป็นรายรับจากกิจการขายหนังสือพิมพ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข่าวสารที่จำหน่ายแก่สาธารณชนไม่ต้องนำรายรับดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้าตามมาตรา 79 ตรี(7)แห่งประมวลรัษฎากร คดีนี้สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือ หนังสือนิตยสารสวสยามของโจทก์ เป็นสิ่งตีพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ เมื่อพิจารณาได้แล้วว่าเป็นหนังสือพิมพ์ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเป็นประการต่อมาคือ หนังสือนิตยสารสวสยามที่เป็นหนังสือพิมพ์ของโจทก์ส่วนใหญ่เป็นข่าวสารที่จำหน่ายแก่สาธารณชนหรือไม่ ถ้าครบเงื่อนไขทั้งสองดังกล่าวรายรับจากการขายหนังสือนิตยสารสวสยามของ

โจทก์ย่อมไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้า และตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จะเห็นว่า มาตรา 79 ตรี(7) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นข้อยกเว้นบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภท 1 ชนิด 6 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหนังสือพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตีพิมพ์ ถ้าส่วนใหญ่เป็นข่าวสารที่จำหน่ายแก่สาธารณชนรายรับที่ได้จากการขายหนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็จะได้รับยกเว้นภาษีการค้าเมื่อพิจารณาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13(ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่) ไม่พบคำว่า"สิ่งตีพิมพ์" ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภท 1 ชนิด 6คงมีแต่คำว่า "สิ่งพิมพ์" มีความหมายว่าเป็นหนังสือกระดาษที่มีข้อความเป็นตัวพิมพ์ส่วนคำว่า "หนังสือพิมพ์" หมายความว่าหนังสือพิมพ์ด้วยอักษรเสนอข่าวสารการเมือง-สารคดี-นวนิยาย ฯลฯพิมพ์ออกจำหน่ายเป็นรายวันก็มี รายสัปดาห์หรือรายคาบ รายเดือนก็มี ซึ่งสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลฎีกานี้ แต่คดีนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาคือ คำว่า"ข่าวสาร" โดยมีข้อสังเกตว่าคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ยังไม่มีตอนใดที่พิจารณาคำว่า "ข่าวสาร" นั้นมีความหมายครอบคลุมเพียงใดคำว่า "ข่าวสาร" ตามพจนานุกรมฉบับที่กล่าวมาข้างต้น มีความหมายว่าเรื่องราวที่บอกกันหรือติดต่อถึงกัน ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่า"เรื่องราว" นั้น ต้องเป็นเรื่องราวของอะไรที่จะถือว่าเข้าองค์ประกอบตาม มาตรา 79 ตรี(7) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ตามพจนานุกรมฉบับเดิมได้ให้ความหมายคำว่า "เรื่องราว" หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นมา ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าคำว่า"ข่าวสาร" ควรหมายถึง "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นมา ที่นำมาบอกกันหรือติดต่อถึงกัน" อันจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือภาวะความเป็นไปตามความเป็นจริงมิใช่นวนิยาย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีได้เกิดขึ้นตามความเป็นจริง นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีความเห็นต่อไปว่า คำว่า "ข่าวสาร" นอกจากจะมีความหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วควรจะมีองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาคือคำว่า "สาธารณชน" อันหมายถึงคนทั่วไป โดยควรให้ความสนใจในความคิดของสาธารณชนหลายระดับที่อาจเห็นว่าข่าวสารที่เสนอนั้นเป็นเรื่องของเนื้อหาที่ให้ความรู้ด้วย แต่อาจจะมิใช่

เนื้อหาความรู้ของผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น เรื่องราวการสอนตัดเย็บเสื้อผ้าการทำหัตถกรรมและอาหารต่างๆรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นดนตรี เป็นต้น อันมิใช่เป็นเหตุการณ์ทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถ้ามีคดีทำนองนี้เกิดขึ้นมาอีกก็คงจะต้องมาติดตามกันว่าศาลฎีกาจะมีแนวบรรทัดฐาน คำว่า "ข่าวสารที่จำหน่ายแก่สาธารณชน" เช่นไร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมื่อนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ได้มี มาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 มาตรา 7 และ 8 กล่าวคือ ถ้าเป็นรายรับจากการประกอบกิจการประเภทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535เป็นต้นไป รายรับดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าหนังสือพิมพ์ดังกล่าว เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข่าวสารที่จำหน่ายแก่สาธารณชนหรือไม่ นรินทร์ตั้งศรีไพรโรจน์